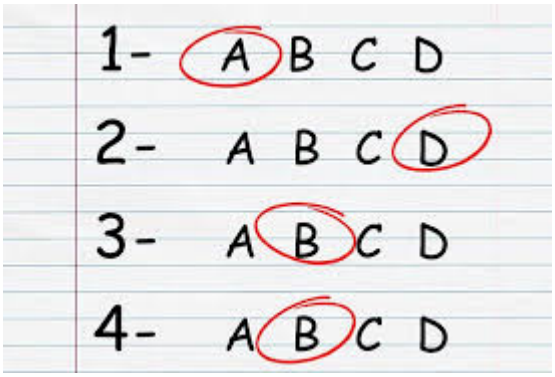


TEMA XI



TEST

DEL TEMA

LEY 9/2.017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

1.- La Estrategia Europa 2.020 se basa en la idea de:

a.- Un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

b.- El pleno empleo y la protección del medio ambiente.

c.- La solidaridad internacional.

2.- Los objetivos que inspiran la regulación de contratación es:

a.- La transparencia en la contratación pública.

b.- La mejor relación calidad-precio.

c.- Ambas opciones son correctas.

3.- Los órganos de contratación deben incluir en el objeto del contrato:

a.- Aspectos medioambientales.

b.- Aspectos sociales e innovadores.

c.- Ambas opciones son correctas.

4.- La actual legislación de contratos se plantea:

a.- Simplificar los trámites para reducir las cargas administrativas.

b.- Aumentar los trámites para aumentar las garantías procedimentales.

c.- Aumentar los trámites para asegurar el cumplimiento de los requisitos y la mejora de la relación calidad-precio.

5.- La Ley de Contratos del Sector Público es:

a.- La Ley 9/2.017, de 8 de noviembre.

b.- La Ley 9/2.007, de 8 de noviembre.

c.- La Ley 19/2.017, de 8 de noviembre.

6.- La contratación del sector público se debe regular por los principios (señala la opción incorrecta):

a.- Libertad de acceso a las licitaciones.

b.- Publicidad y transparencia de los procedimientos.

c.- Discriminación positiva entre los licitadores.

7.- En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal (señala la opción incorrecta):

a.- Criterios sociales.

b.- Criterios progresistas.

c.- Criterios medioambientales.

8.- Los criterios sociales y medioambientales se deben incorporar en la contratación pública:

a.- De manera preceptiva.

b.- De manera facultativa.

c.- De manera vinculante.

9.- En la contratación del sector público se facilitará el acceso a la contratación (señala la opción incorrecta):

a.- De las grandes empresas.

b.- De las pequeñas y medianas empresas.

c.- De las empresas de economía social.

10.- Se entiende por contratos de carácter oneroso aquellos:

a.- En los que la administración obtiene algún tipo de beneficio económico.

b.- En los que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico.

c.- Ambas opciones son correctas.

11.- A efectos de la Ley 9/2.017 se considera que forman parte del sector público:

a.- Las Entidades que integran la Administración Local.

b.- Las Universidades Públicas.

c.- Ambas opciones son correctas.

12.- Se consideran poderes adjudicadores a efectos de la Ley 9/2.017:

a.- Las Administraciones Públicas y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

b.- Las asociaciones constituidas por las administraciones y las fundaciones públicas.

c.- Ambas opciones son correctas.

13.- En los contratos del sector público:

a.- No pueden incluirse pactos, cláusulas y condiciones.

b.- Podrán incluirse pactos, cláusulas y condiciones siempre que no resulten contrarios al interés público.

c.- Podrán incluirse pactos, cláusulas y condiciones siempre que no resulten contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

14.- Dentro del contenido mínimo de los contratos habrá que recoger la mención a (señala la opción incorrecta):

a.- El objeto y tipo de contrato, teniendo en cuenta las consideraciones sociales, ambientales y de innovación.

b.- La duración del contrato, para el comienzo de su ejecución y finalización, excluyendo explícitamente la posibilidad de prórrogas.

c.- Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.

15.- Pueden contratar con el sector público:

a.- Tanto personas naturales como personas jurídicas.

b.- Solos personas españolas.

c.- Ambas opciones son correctas.

16.- Los contratos públicos deben contar con:

a.- Habilitación empresarial o profesional genérica.

b.- La habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

c.- Como regla general no será necesaria la habilitación empresarial o profesional.

17.- Entre las condiciones de aptitud para contratar con el sector público se debe acreditar:

a.- Solvencia económica, financiera, técnica o profesional.

b.- No estar incursas en prohibición alguna de contratar.

c.- Ambas opciones son correctas.

18.- Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan:

a.- Con su formalización.

b.- Con su realización.

c.- Con su adjudicación.

19.- Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente:

a.- Nunca, en ningún caso.

b.- Salvo que el contrato tenga carácter de urgencia.

c.- Salvo que así se acuerde entre las partes contratantes.

20.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá:

a.- El importe del 12% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

b.- El importe del 7% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

c.- El importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

21.- Los contratos serán considerados inválidos cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones:

a.- Del derecho administrativo.

b.- Del derecho civil.

c.- Del derecho penal.

22.- Serán nulos de pleno derecho los contratos en los que se produzca:

a.- La falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

b.- La carencia o insuficiencia de crédito.

c.- Ambas opciones son correctas.

23.- Si la Administración acuerda la suspensión de un contrato:

a.- Se extenderá un acta de oficio o a solicitud del contratista.

b.- La Administración abonará al contratista los datos y perjuicios efectivamente sufridos.

c.- Ambas opciones son correctas.

24.- El contrato se entenderá por cumplido:

a.- Cuando la Administración haya realizado la totalidad de la prestación.

b.- Cuando el contratista haya realizado la totalidad de la prestación.

c.- Cuando el contratista haya realizado al menos el 80 % de la prestación.

25.- La Administración debe, mediante un acto formal y positivo, confirmar la realización del objeto del contrato en el plazo:

a.- Del mes siguiente a su realización.

b.- De los dos meses siguientes de su realización.

c.- De los tres meses siguientes de su realización.

26.- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista es causa:

a.- De suspensión del contrato.

b.- De resolución del contrato.

c.- De anulación del contrato.

27.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista será causa:

a.- De suspensión del contrato.

b.- De resolución del contrato.

c.- De anulación del contrato.

28.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista:

a.- Le será incautada la garantía.

b.- Deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados.

c.- Ambas opciones son correctas.

29.- Los órganos de contratación podrán realizar, de manera preliminar:

a.- Estudios de mercado.

b.- Estudios de necesidad.

c.- Mapas de necesidad.

30.- Completado el expediente de contratación:

a.- Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el expediente.

b.- Se dispondrá la apertura del procedimiento de adjudicación.

c.- Ambas opciones son correctas.

31.- En relación a los contratos de obras, se consideran contratos menores:

a.- Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros.

b.- Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros.

c.- Los contratos de valor estimado inferior a 30.000 euros.

32.- En relación a los contratos de suministro o servicios, se consideran contratos menores:

a.- Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros.

b.- Los contratos de valor estimado inferior a 10.000 euros.

c.- Los contratos de valor estimado inferior a 5.000 euros.

33.- Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a contratos:

a.- Cuya celebración corresponda a una necesidad inaplazable.

b.- Cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.

c.- Ambas opciones son correctas.

34.- En los expedientes calificados como urgentes los órganos que lo tramiten deben emitir los respectivos informes:

a.- En un plazo de 25 días.

b.- En un plazo de 15 días.

c.- En un plazo de 5 días.

35.- En los expedientes tramitados de manera urgente, el plazo de inicio de la ejecución del contrato:

a.- No podrá exceder de un mes, contando desde la formalización.

b.- No podrá exceder de dos meses, contando desde la formalización.

c.- No podrá exceder de tres meses, contando desde la formalización.

36.- Se podrán tramitar expedientes de contratación por la vía de tramitación de urgencia, siguiendo el régimen excepcional (señala la opción incorrecta):

a.- Cuando corresponda a una necesidad inaplazable.

b.- A causa de acontecimientos catastróficos.

c.- A causa de necesidades que afecten a la defensa nacional.

37.- La resolución de expedientes de contratación siguiendo el régimen excepcional supone:

a.- Que no hay obligación de tramitar el expediente de contratación.

b.- Que se podrá contratar libremente, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formalmente establecidos.

c.- Ambas opciones son correctas.

38.- El plazo de iniciación de ejecución de las prestaciones en los contratos de régimen excepcional:

a.- No podrá ser superior a dos semanas.

b.- No podrá ser superior a un mes.

c.- No podrá ser superior a tres meses.

39.- Podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales:

a.- El Consejo de Ministros.

b.- El Consejo de Estado.

c.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública.

40.- Los criterios de adjudicación de los contratos administrativos se adjudican utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de:

a.- Mejor relación calidad-precio.

b.- Menor coste.

c.- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos.

41.- La adjudicación de los contratos se realiza utilizando:

a.- El procedimiento abierto.

b.- El procedimiento restringido.

c.- Ambas opciones son correctas.

42.- Los contratos menores pueden adjudicarse:

a.- Directamente al empresario.

b.- Mediante procedimiento restringido.

c.- Ambas opciones son correctas.

43.- Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento basado en los principios de:

a.- Igualdad, transparencia y libre competencia.

b.- Discriminación, eficiencia y libre competencia.

c.- Calidad, descentralización y transparencia.

44.- En todo el procedimiento de adjudicación los órganos de contratación velarán por la salvaguarda:

a.- Del interés ciudadano.

b.- De la libre competencia.

c.- De la agilidad en la tramitación.

45.- El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información conocida:

a.- De manera indefinida.

b.- Durante un plazo de 25 años desde el conocimiento de esa información.

c.- Durante un plazo de 5 años desde el conocimiento de esa información.

46.- El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas:

a.- Debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

b.- En el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

c.- Ambas opciones son correctas.

47.- El acceso a los pliegos y documentación complementaria relacionados con los contratos de las Administraciones, a través del perfil del contratante, será:

a.- Libre y directo.

b.- Completo y gratuito.

c.- Ambas opciones son correctas.

48.- La subasta electrónica podrá emplearse:

a.- En los procedimientos abiertos y en los procedimientos restringidos.

b.- En las licitaciones con negociación.

c.- Ambas opciones son correctas.

49.- Las características medioambientales que se pueden tener en cuenta en los contratos hacen referencia a (señala la opción incorrecta):

a.- La igualdad de género.

b.- El ahorro y la eficiencia energética.

c.- La utilización de energías procedentes de fuentes renovables.

50.- Son criterios sociales a tener en cuenta en la adjudicación de los contratos:

a.- La estabilidad en el empleo.

b.- El fomento de la integración social de personas con discapacidad.

c.- Ambas opciones son correctas.

51.- En caso de empate entre varias ofertas, tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se resolverá teniendo en cuenta:

a.- El menor coste.

b.- Los criterios medioambientales.

c.- Los criterios sociales.

52.- La resolución de la adjudicación de los contratos públicos (señala la opción incorrecta):

a.- Debe ser motivada.

b.- Se notificará a los candidatos y licitadores.

c.- Debe ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de noventa días.

53.- ¿Cómo se denomina el procedimiento en el que todo empresario puede presentar una proposición?:

a.- Procedimiento general.

b.- Procedimiento libre.

c.- Procedimiento abierto.

54.- En el procedimiento restringido podrán presentar proposiciones:

a.- Todos los empresarios.

b.- Aquellos empresarios que, en atención a su solvencia, sean seleccionados.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

55.- Los procedimientos que tienen por finalidad el desarrollo de productos, servicios y obras innovadoras, se denominan:

a.- Procedimiento de asociación para la innovación.

b.- Procedimiento de asociación para la calidad.

c.- Procedimiento de asociación para el desarrollo sostenible.

Plantilla de respuestas

1.-	A, p. 3	**6.-**	C, p. 4	**11.-**	C, p. 5
2.-	C, p. 3	**7.-**	B, p. 4	**12.-**	C, p. 5
3.-	C, p. 3	**8.-**	A, p. 4	**13.-**	C, p. 6
4.-	A, p. 3	**9.-**	A, p. 4	**14.-**	B, p. 6
5.-	A	**10.-**	B, p. 4	**15.-**	A, p. 7

16.-	B, p. 7	**21.-**	B, p, 9	**26.-**	B, p. 10
17.-	C, p. 7	**22.-**	C, p. 9	**27.-**	B, p. 10
18.-	A, p. 8	**23.-**	C, p. 10	**28.-**	C, p. 12
19.-	B, p. 8	**24.-**	B, p. 10	**29.-**	A, p. 12
20.-	C, p. 8	**25.-**	A, p. 10	**30.-**	C, p. 13

31.-	B, p. 13	**36.-**	A, p. 14	**41.-**	C, p. 16
32.-	A, p. 13	**37.-**	C, p. 14	**42.-**	A, p. 16
33.-	C, p. 13	**38.-**	B, p. 15	**43.-**	A, p. 16
34.-	C, p. 14	**39.-**	A, p. 15	**44.-**	B, p. 16
35.-	A, p. 15	**40.-**	A, p. 16	**45.-**	C, p. 17

46.-	C, p. 17	**51.-**	C, p. 21
47.-	C, p. 18	**52.-**	C, p. 22
48.-	C, p. 19	**53.-**	C, p. 24
49.-	A, p. 20	**54.-**	B, p. 24
50.-	C, p. 20	**55.-**	A, p. 24